

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 818/2536 บริษัท เรือชุดแร่ จูติ จำกัด โจทก์
นาย นกุลหรืออุณ ดุล ยศ รี บัณฑิต จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 249

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 43, มาตรา 49, มาตรา 73 (3), มาตรา 78

ประธานบัตรของโจทก์หมดอายุแล้ว โจทก์ยังไม่ได้รับประธานบัตรใหม่ เพียงแต่เจ้าพนักงานรับเรื่องขอประธานบัตรใหม่ของโจทก์ไว้พิจารณาเท่านั้น โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่พิพาทและไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่พิพาทได้ เมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปอยู่ในที่ประธานบัตรของโจทก์ จำเลยต่อสู้คดีว่าประธานบัตรของโจทก์สิ้นอายุแล้วและจำเลยมีสิทธิครอบครองที่พิพาท คดีโจทก์ขาดอายุความ คดีไม่มีประเด็นว่าจำเลยขัดขวางการขออนุญาตประธานบัตรของโจทก์หรือไม่ฎีกาของโจทก์ข้อนี้จึงไม่เป็นประเด็นที่ได้ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือสิทธิทำเหมืองแร่ประธานบัตรที่3734/5843 จำเลยบุกรุกเข้าไปปลูกโรงเรือนและต้นไม้ในที่ดินประธานบัตรของโจทก์ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณครึ่งไร่ โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน

ประธานบัตรของโจทก์แล้วจำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยและบริวารออกไป พร้อมทั้ง
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินประธานบัตรของโจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ประธานบัตรเลขที่ 3734/5843ขาดอายุ
แล้ว โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ถือประธานบัตรดังกล่าว และไม่มีสิทธิใดตามประธานบัตร
จำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาทเพราะครอบครองโดยสงบเปิดเผยและเจตนา
เป็นเจ้าของมาเกิน 1 ปีแล้วฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง
ขับไล่จำเลยหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเดิมบริษัทอีสต์เอเชียติกอินดัสตรีแอนด์
พลาเนเตชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ตามประธานบัตรที่ 3734/5843 มี
กำหนด 20 ปีต่อมาโจทก์รับโอนประธานบัตรดังกล่าวจากบริษัทอีสต์เอเชียติกอินดัส
ตรีแอนด์พลาเนเตชั่น จำกัด หลังจากได้รับโอนประธานบัตรมาแล้ว โจทก์ได้เปิดทำ
เหมืองแร่ตลอดมาและขอต่ออายุประธานบัตรอีก 5 ปี ก่อนที่ประธานบัตรจะสิ้นอายุ
ลงในวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2513 โจทก์ยื่นคำขอประธานบัตรใหม่ เมื่อวันที่
9กุมภาพันธ์ 2513 ทรัพยากรธรณีจังหวัดรับไว้ตามคำขอที่ 10/2513เมื่อได้รับคำขอ
ประธานบัตรแล้วทรัพยากรธรณีจังหวัดได้ส่งช่างรังวัดออกไปรังวัดกำหนดเขตพื้นที่
ระหว่างเดือนเมษายน 2519 ถึงเดือนกรกฎาคม 2519 และประกาศคำขอประธาน
บัตรตามกฎหมายแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านขณะยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออก

ประธานบัตร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2530 โจทก์สั่งให้คนงานของโจทก์นำรถแทรกเตอร์ไปไถบริเวณที่พิพาท เพื่อทำแผนผังและโครงการทำเหมืองยื่นต่อทรัพยากรธรณีจังหวัด จึงทราบว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ประธานบัตรของโจทก์ เนื้อที่ประมาณครึ่งไร่ ศาลฎีกาเห็นว่า ประธานบัตรของโจทก์หมดอายุตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2513 โจทก์ได้ดำเนินการขอประธานบัตรใหม่ จนถึงวันฟ้องคดีนี้ โจทก์ยังไม่ได้รับประธานบัตรใหม่เพียงแต่เจ้าพนักงานรับเรื่องขอประธานบัตรใหม่ของโจทก์ไว้พิจารณาเท่านั้น ทั้งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 73(1) ยังบัญญัติว่าเมื่อสิ้นอายุประธานบัตรแล้ว มิให้ถือว่าเป็นการได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ดังนั้น ก่อนที่โจทก์จะได้รับประธานบัตรฉบับใหม่โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่พิพาท โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่พิพาทได้ ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับโจทก์ ขณะที่โจทก์เข้าไปดำเนินการในที่พิพาทเพื่อขอประธานบัตรใหม่เป็นการขัดขวาง การขออนุญาตประธานบัตรของโจทก์ถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้วนั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปอยู่ในที่ประธานบัตรของโจทก์จำเลยต่อสู้คดีว่า ประธานบัตรของโจทก์สิ้นอายุแล้ว และที่พิพาทจำเลยมีสิทธิครอบครอง คดีโจทก์ขาดอายุความ คดีไม่มีประเด็นว่าจำเลยขัดขวางการขออนุญาตประธานบัตรของโจทก์หรือไม่ ฎีกาของโจทก์ข้อนี้จึงไม่เป็นประเด็นที่ได้ว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่น ๆ อีกต่อไป ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ